



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000222010

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000733-55.2013.8.26.0698, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante W. A. DO C., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES MALOSSI JUNIOR (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E LOURI BARBIERO.

São Paulo, 31 de março de 2016.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000733-55.2013.8.26.0698

Apelante: W. A. do C.

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Monte Alto

Juiz(a): Dr.(a) Roginer Garcia Carniel

Voto nº 1.012

Apelação Criminal. Violência doméstica. Condenação por lesão corporal. Defesa busca a absolvição, com fulcro na fragilidade das provas ou, subsidiariamente, requer a exclusão do requisito de recolhimento domiciliar noturno. Incabível a absolvição. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas nos autos. Confissão do Réu. A condenação era mesmo de rigor. Penas fixadas no piso. Regime inicial aberto. Aplicação da suspensão condicional da pena. Cabe ao juízo da execução analisar a possibilidade ou não do cumprimento das condições impostas na sentença. Inteligência do art. 158 § 2º da LEP. Recurso não provido.

Ao relatório da r. sentença que se acolhe, acresce-se que WILLIAN ALVES DO CARMO foi condenado pelo Magistrado(a) da Vara Única do Foro Distrital de Pirangi à pena de 3 (três) meses de detenção, regime aberto, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, concedido *sursis*, suspendendo a pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições, nos moldes do artigo 77 do Código Penal.

Irresignado, apela o Réu objetivando a absolvição, diante da fragilidade das provas para a condenação. Subsidiariamente requer a exclusão da condição de recolhimento domiciliar noturno.

Regularmente processado o recurso, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Relatados, passo a decidir.

Não obstante as razões recursais sejam contraditórias, pois ora o Apelante confessa que cometeu o delito, mas porque estava alcoolizado e se arrepende, ora ataca a fragilidade das provas para a condenação, certo é que a condenação deve prevalecer incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Narra a denúncia que WILLIAN chegou em casa embriagado e após discutir com sua companheira, *Selma*, ofendeu sua integridade física através de socos e tapas em seu rosto.

A **materialidade** do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial de fl. 17 que atestou ter a vítima sofrido lesões de natureza grave, inclusive com um contusão em sua orelha direita.

Assim como a **autoria**.

A vítima relatou as agressões tanto na esfera policial como em juízo. Disse que na data dos fatos o réu se dirigiu a um bar, retornado para casa pouco tempo depois dizendo que voltaria para o bar. Por este motivo, discutiram, e WILLIAN lhe desferiu um empurrão e um tapa. Informou que este fato é isolado no relacionamento dos dois, e que nunca mais tiveram problemas deste tipo.

O policial militar que atendeu a ocorrência, Rafael, apenas relatou que compareceu à residência do casal a pedido da vítima, a qual afirmou ter sido agredida por William.

O Réu confessou o delito nas duas fases de persecução penal. Admitiu que estava alcoolizado e após discutir com a vítima lhe desferiu um tapa.

Diante deste robusto quadro probatório a condenação era



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

mesmo de rigor.

Ressalte-se que o fato da vítima não ter manifestado interesse em representar o Réu ou retratar-se, afirmando não desejar que o mesmo seja condenado, pois se reconciliaram, é irrelevante eis que o delito de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica e familiar é de ação penal pública incondicionada, conforme decidido pelo STF, no julgamento da ADIn 4.424 - DJE 17/02/2012.

Também não merece guarida a exclusão de responsabilidade penal do Réu pelo fato de estar embriagado, pois tal embriaguez teria se dado de forma voluntária, nos termos do art. 28, II do Código Penal.

A dosimetria não comporta reparo.

A pena foi fixada no mínimo legal, sendo o Réu beneficiado ainda com a *sursis* da pena, mediante condições, por 2 (dois) anos.

Foi fixado o regime aberto para a hipótese de expiação.

Por fim, o pedido de exclusão da condição de recolhimento domiciliar noturno como um dos requisitos da suspensão condicional do processo, devido ao Réu realizar trabalho noturno, não pode ser atendido.

Isto porque cabe ao juízo da execução e não a este Tribunal analisar a possibilidade ou não do cumprimento das condições impostas na sentença, nos termos do art. 158 § 2º da LEP:

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

(...)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARLOS MONNERAT
Relator